

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3110/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยภูมิ
นาย ถาวร พูน ประสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 337, มาตรา 364

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยเป็นญาติกับผู้เสียหายถือวิสาสะเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายตามลำพัง โดยไม่มีอาวุธ เพื่อขูดขอเงินจากผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายว่าไม่มี จำเลยพูดว่าจะ กระตีบให้ข้าหักอีก แม้จะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงไปบ้าง แต่ก็เป็น การขูดถากถางหยอก ล้อมากกว่าที่จะเป็นการข่มขู่ใจผู้เสียหายให้จำต้องยินยอม ถือไม่ได้ว่าจำเลยมี เจตนากระทำความผิดจากผู้เสียหาย บ้านของผู้เสียหายกับจำเลยอยู่ใกล้กัน จำเลย เป็นญาติกับผู้เสียหายและรู้จักกันมานาน จำเลยเคยไปมาหาสู่ที่บ้านของผู้เสียหาย การที่จำเลยเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายในวันเกิดเหตุเพื่อขูดขอเงิน จึงยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามกระทำความผิดและบุกรุกเคหสถานของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 337, 362, 364, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337, 80 และมาตรา 365 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 365 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี คำรับของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 เดือนคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยได้เข้าไปที่บ้านของผู้เสียหายและจำเลยถูกตีศีรษะที่บ้านของผู้เสียหาย คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยได้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ขณะจำเลยเข้ามาในบ้านของผู้เสียหายนั้น จำเลยมีอาการเมาสุราถึงขนาดเดินเซ ผู้เสียหายรู้จักจำเลยมาตั้งแต่ผู้เสียหายเกิดเคยร่วมเล่นการพนันไฮโลกัน และจำเลยเคยไปมาหาสู่ที่บ้านของผู้เสียหาย และยังได้ความจากนายชาติ หงษ์ไทย พยานโจทก์ซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียหายว่า จำเลยเป็นญาติทางมารดาของตน การที่จำเลยเข้ามาในบ้านของผู้เสียหายเพียงคนเดียวโดยไม่มีอาวุธใด ๆ และขณะเข้ามาก็เมาสุรามากตามพฤติการณ์ที่ปรากฏน่าจะเป็นเรื่องจำเลยถือวิสาสะเข้ามาในบ้านของผู้เสียหายและพูดขอเงินเท่านั้นส่วนที่จำเลยว่าจะกระแทกผู้เสียหายให้ขาหักอีกนั้น เป็นคำพูดที่ทำความถึงเรื่องเดิมที่ผู้เสียหายเคยขาหักมาก่อนแม้จะเป็นคำพูดที่รุนแรงไปบ้าง แต่ก็เป็นการพูดถากถางหยอกล้อกันมากกว่าถ้อยคำที่จำเลยกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการข่มขืนใจ และยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาข่มขืนใจผู้เสียหายให้จำต้องยินยอม ประกอบกับได้ความจากพยานโจทก์ว่า เมื่อผู้เสียหายตีจำเลยแล้ว ผู้เสียหาย

ได้พาภริยาและบุตรไปที่บ้านของนายชาลีโดยไม่มีผู้ใดอยู่ที่บ้านของผู้เสียหาย นอกจากจำเลย ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินใดของผู้เสียหายสูญหายไป จึงเชื่อได้ว่า จำเลยหาได้มีเจตนากระทำความผิดทรัพย์สินจากผู้เสียหายแต่อย่างใดไม่

ส่วนในความผิดฐานบุกรุกนั้น ได้ความจากพยานโจทก์ว่าบ้านของจำเลยกับบ้านของผู้เสียหายอยู่ใกล้กัน จำเลยเคยไปมาหาสู่ที่บ้านของผู้เสียหาย เพราะเป็นคนรู้จักกันมานานและยังเป็นญาติกันอีกด้วย การที่จำเลยเข้าไปที่บ้านของผู้เสียหายจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ที่ผู้เสียหายกับนางสุริดาเบิกความว่า จำเลยเข้าไปปลุกผู้เสียหายล้มลงและลากผู้เสียหายมาที่ประตูบ้านนั้น ก็ได้ความจากนางสุริดาว่าเมื่อผู้เสียหายสะดุ้งหลุด จำเลยก็ล้มลงแล้ว และผู้เสียหายได้ใช้จอบตีศีรษะของจำเลย 2 ที กรณีจึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ดังนั้น เพราะอาจเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายกับนางสุริดาอ้างขึ้นเพื่อให้ผู้เสียหายพ้นจากความผิดในการใช้จอบตีจำเลยก็ได้ จำเลยจึงหามีความผิดฐานบุกรุกตามฟ้องไม่"

พิพากษายืน

(ประเสริฐ บุญศรี-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ